



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1057 del 08/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 del 07/07/2026

PROPOSTA N. 1922 del 06/07/2026

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell'area esterna di pertinenza del plesso scolastico ubicato in Via delle Rose appartenente all'istituto comprensivo Nicotera-Costabile - CUP C82B25000840004 - Aggiudicazione servizi DL e CSE

IL DIRIGENTE

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, pubblicato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, destinato a tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" – Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" e da porre a base del concorso di progettazione, di cui al menzionato articolo 24 del D.L. n. 152/2021;

Considerato che il Comune di Lamezia Terme, in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al progetto denominato “Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose, appartenente all'Istituto Comprensivo Nicotera - Costabile”, presentando apposita proposta di inserimento dell'Intervento nell'ambito della misura M2C3I1.1 - “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR;

Considerato che l'Intervento denominato “Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose, appartenente all'Istituto Comprensivo Nicotera – Costabile” è risultato destinatario del finanziamento pari ad euro 2.335.000,00, a valere sulle risorse PNRR;

Considerato che:

- con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 agosto 2023, n. 183, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 sono approvati gli Allegati 1,2, 3 e 4 contenenti gli interventi di cui al decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 di cui in particolare l'Allegato 1 riguarda gli interventi per i quali è stata completata la procedura di verifica di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi euro 362.172.867,79 di cui euro 360.285.025,67 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 1.887.842,12 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;
- in virtù del citato Allegato 1 per l'intervento in oggetto al Comune di Lamezia Terme è stato assegnato in via definitiva l'importo di euro 233.500,00;
- che pertanto l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad euro 2.568.500,00;

Dato atto che:

- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. R.G. 1142 del 31/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento oggetto di finanziamento;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico R.G. n. 295 del 01/03/2024, preso atto dell'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. 37 co. 7 e 38 del D.lgs. 50/2016, relativo alla "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", è stato affidato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.lgs 50/2016, avvalendosi dei poteri commissariali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 e all'art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, all'impresa IMPRESA COLOMBRITA S.r.l., l'appalto dei lavori per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico in Via delle Rose, appartenente all'Istituto Comprensivo Nicotera – Costabile, per un importo complessivo pari ad euro 1.802.161,08 oltre IVA di legge;
- in data 15 marzo 2024 tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta appaltatrice è stato stipulato, con atto pubblico notarile informatico, il contratto specifico avente il n. rep. 3897;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/03/2024, come da verbale di consegna sottoscritto dalla direzione dei lavori e dall'impresa Colombrita srl senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, e sono in corso di esecuzione;

Considerato che:

- il Settore Tecnico ha redatto il progetto esecutivo degli interventi necessari a riqualificare l'area di pertinenza del plesso scolastico di Via delle Rose tramite l'attuazione di interventi di riorganizzazione degli spazi esterni di pertinenza del plesso scolastico in fase di costruzione non ricompresi nell'appalto in corso di esecuzione;
- nello specifico il progetto prevede la realizzazione l'area di pertinenza del costruendo plesso scolastico di un campetto polivalente che consenta agli alunni di effettuare attività sportive oltre che attività ludiche e ricreative da svolgere all'aperto;
- il progetto esecutivo è stato verificato con esito positivo dall'ing. Massimo Raso, in qualità di funzionario tecnico e dipendente a tempo indeterminato di questo ente, ai sensi dell'art. 42 del DLgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7, come da verbale redatto in data 29/12/2025;
- con Delibera di Giunta comunale n. 368 del 30/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Settore Tecnico denominato "Manutenzione straordinaria dell'area esterna di pertinenza del plesso scolastico ubicato in Via delle Rose appartenente all'istituto comprensivo Nicotera-Costabile" identificato dal CUP C82B25000840004, in quanto soddisfa gli obiettivi di pubblico interesse che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva pari ad euro 200.962.82 di cui euro 148.901,92 per lavori, incluso costo della manodopera ed oneri di sicurezza, ed euro 52.060,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- nello stesso provvedimento si dà atto che le somme per dare attuazione all'intervento approvato trovano copertura nelle risorse stanziare sul capitolo 3233/1 (piano dei conti 2.02.01.09.999) del Bilancio di previsione 2025;

Dato atto che:

- il progetto è stato validato dal RUP, ing. Nicola Cerminara, ai sensi dell'art. 42 comma 4 del DLgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'allegato I.7, come da verbale redatto in data 29/12/2025;
- a seguito di procedura di affidamento esperita tramite piattaforma di e-procurement MePA, con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. R.S. 203 del 31/12/2025 (n. R.G. 2340 del 31/12/2025), ai sensi degli artt. 50, co. 1, lett. a), i lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area esterna di pertinenza del plesso scolastico ubicato in Via delle Rose appartenente all'istituto comprensivo Nicotera-Costabile" sono stati aggiudicati all'IMPRESA COLOMBRITA SRL (P.IVA 00137980876) per un importo contrattuale di euro 147.444,83 oltre IVA di legge;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto tra le parti e perfezionato tramite caricamento a sistema MePA, in conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement;

Considerato che:

- occorre procedere all'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area esterna di pertinenza del plesso scolastico ubicato in Via delle Rose appartenente all'istituto comprensivo Nicotera-Costabile";
- il personale in servizio ed in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è attualmente impegnato nell'assolvimento di altri compiti e in questi non è sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell'ente pertanto è necessario individuare un professionista esterno a cui affidare l'incarico sopra indicato;
- l'importo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 41, co. 15 del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13 al medesimo Codice dei Contratti, mediante utilizzo del quadro tariffario di cui alla Tavola Z-2 del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016, è pari ad euro 13.319,23 spese incluse oltre IVA e oneri di legge;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- per l'importo del servizio, inferiore ad euro 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregati regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le categorie dei servizi in oggetto;

Dato atto dell'inesistenza di un interesse transfrontaliero per l'affidamento in oggetto visto anche l'esiguo importo posto a base della procedura di affidamento;

Visto l'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 a norma del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto che l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che al fine di definire l'affidamento dell'incarico professionale di cui trattasi è stato individuato, tramite l'elenco degli operatori economici del portale Me.PA, l'ing. Giovambattista Puteri (C.F. PTRGMB70P07M208Y e P. IVA 02259490791), iscritto all'ordine degli ingegneri di Catanzaro al n. 1819, in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Preso atto che in data 30/12/2025 è stata indetta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 5954003 con l'O.E. individuato per l'espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura volti all'esecuzione delle attività professionali sopra descritte, ponendo a base della procedura l'importo complessivo di **euro 13.319,23** oltre IVA di legge e oneri previdenziali;

Rilevato che:

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte l'O.E. ha caricato sulla piattaforma MEPA il documento di offerta economica e la documentazione richiesta nel *disciplinare della procedura/lettera d'invito*, tra cui figurano le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto richiesti dalla lettera di invito, in conformità alla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- l'O.E. ha presentato un ribasso del **5,00%** sull'importo a base di appalto pari ad un importo contrattuale di **euro 12.653,27**, oltre IVA di legge e oneri previdenziali;
- l'offerta è da ritenersi congrua in relazione alla tipologia di servizio da eseguire;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che sarà riportato sui mandati di pagamento emessi è BA0580575B e che il Codice di Progetto (CUP), in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n. 3 del 16 gennaio 2003, è C82B25000840004;

Dato atto che:

- è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti in quanto l'O.E. individuato non risulta essere contraente uscente da affidamenti appartenenti allo stesso settore merceologico identificato dalle prime quattro cifre del codice CPV del servizio oggetto del presente affidamento pari a **71250000-5**;
- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, essendo l'importo dell'affidamento inferiore a euro 40.000,00, è consentito procedere alla stipula del contratto sulla base delle dichiarazioni rese dall'O.E.;
- è stato acquisito il DURC n. prot. INPS_51389202, valido fino al 28/10/2026, che attesta la regolarità contributiva dell'O.E.;
- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva n. prot. Inarcassa.1106669 del 30/06/2026 rilasciato da INARCASSA in cui si attesta che l'ing. Giovambattista Puteri risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione;
- è stata verificata l'assenza nel casellario informatico ANAC di annotazioni di provvedimenti che possano costituire impedimento a contrarre con l'O.E.;

Vista la proposta del RUP Ing. Nicola Cerminara;

Ritenuto di dover disporre l'aggiudicazione, con efficacia immediata, dell'appalto di che trattasi in favore dell'ing. Giovambattista Puteri, sopra individuato;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del Codice dei Contratti non è richiesta la garanzia provvisoria;

Dato atto che la spesa connessa agli interventi di che trattasi trova la copertura finanziaria sul capitolo 3233/1 (piano dei conti 2.02.01.09.999) del Bilancio 2025/2027 - Esercizio 2025;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

Visto il cronoprogramma di spesa presunto di seguito indicato:

Adempimento	Importo spesa IVA compresa	Data presunta esigibilità	Data presunta liquidazione
Esecuzione incarico	euro 16.696,65	15/09/2026	15/10/2026

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che formano, parte integrante e sostanziale della presente determinazione nonché la proposta del RUP;
2. **di approvare** la trattativa diretta n. 5954003, il disciplinare della procedura di affidamento/lettera di invito richiamato in premessa e la documentazione ad esso allegata;
3. **di approvare** la documentazione amministrativa ed economica caricata sulla piattaforma di e-procurement MePA dall'ing. Giovambattista Puteri (C.F. PTRGMB70P07M208Y e P. IVA 02259490791), iscritto all'ordine degli ingegneri di Catanzaro al n. 1819, che ha presentato un ribasso del **5,00%** sull'importo a base di appalto pari ad un importo contrattuale di **euro 12.653,27**, oltre IVA di legge e oneri previdenziali;
4. **di affidare** ai sensi degli artt. 50, co. 1, lett. b) i servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area esterna di pertinenza del plesso scolastico ubicato in Via delle Rose appartenente all'istituto comprensivo Nicotera-Costabile" all'ing. Giovambattista Puteri (C.F. PTRGMB70P07M208Y e P. IVA 02259490791) per un importo contrattuale di **euro 12.653,27**, oltre IVA di legge e oneri previdenziali
5. **di dare atto** che l'O.E. ha presentato idonea dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, così come richiesto nel disciplinare/lettera di invito, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 comma 5 e 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, essendo l'importo dell'affidamento inferiore a euro 40.000,00, il presente atto è immediatamente efficace ai fini della stipula del contratto di appalto;
6. **di precisare** che l'affidamento disposto con il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti dalla legge;
7. **di dare atto che:**
 - la spesa connessa agli interventi di che trattasi trova la copertura finanziaria sul capitolo 3233/1 (piano dei conti 2.02.01.09.999) del Bilancio 2025/2027 – Esercizio 2025;
 - è stato acquisito il CUP: C82B25000840004;
 - è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: BA0580575B;
 - il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Nicola Cerminara;
8. **di imputare** a favore dell'ing. Giovambattista Puteri, la somma complessiva di **euro 16.696,65**, a valere sulle somme impegnate sul capitolo 3233/1 (piano dei conti 2.02.01.09.999) del Bilancio di previsione con Determina Dirigenziale n. R.S. 203 del 31/12/2025;
9. **di dare atto che** la spesa oggetto di imputazione è ripartita secondo il seguente cronoprogramma:

Adempimento	Importo spesa IVA compresa	Data presunta esigibilità	Data presunta liquidazione
Esecuzione incarico	euro 16.696,65	15/09/2026	15/10/2026

10. **di stabilire** ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 e in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quanto segue:
 - fine e oggetto del contratto: affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'area esterna di pertinenza del

plesso scolastico ubicato in Via delle Rose appartenente all'istituto comprensivo Nicotera-Costabile”;

- forma del contratto: il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei Contratti mediante la stipula della RdO sulla piattaforma Me.PA;
 - clausole essenziali: riportate nel disciplinare della procedura di affidamento/lettera di invito e nella documentazione allegata alla trattativa diretta;
 - procedura di scelta del contraente: affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi degli artt. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
11. **di accertare** la regolarita' amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
 12. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 13. **di trasmettere** il presente atto al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui all'art. 185 del D.lgs. 267/2000;
 14. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
 15. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
 16. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1922 del 06/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 07/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 117 del 07/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	3233	1287	2	08	02	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	16.696,65

a favore di:

Codice	Fornitore
6314	PUTERI GIOVAMBATTISTA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Manutenzione straordinaria dell'area esterna di pertinenza del plesso scolastico ubicato in Via delle Rose appartenente all'istituto comprensivo Nicotera-Costabile - CUP C82B25000840004 - Aggiudicazione servizi DL e CSE

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.